



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 118/10

התובעת:

**נציגות הבית המשותף הנבטים 51
רחוב הנבטים 51/5, אילת**

- נ ג ד -

הנתבעת:

**י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
ע"י עו"ד ז. מינטוס**

פ ס ק – ד י ן

עניינה של התביעה בדרישת התובעת ליתן צו עשה כנגד הנתבעת, המורה לה לפנות חדר מסוים בבית המשותף, לשלם לה דמי שכירות בגין תקופת השימוש בחדר זה בסך כולל של 30,000 ₪, ולחייבה לרשום את החדר הנ"ל במסגרת ה"שטחים ציבוריים".

א. העובדות הנדרשות לעניין:

- 1. המדובר בבית משותף בגוש 40093 חלקות 28-30 באילת (להלן: "הבית המשותף"). בבית המשותף שלושה מבנים המסומנים 1,2,3, וכן בריכת שחיה המצויה בתחומי מבנה 1.**
- 2. לבית המשותף תקנון מוסכם מיום 24.2.10 (להלן: "התקנון").**



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

3. מתחם בריכת השחייה כולל שתי בריכות, מלתחות וקרקע, המסומנים בצו הבית המשותף באותיות: רג', רז', רח'. שטחים אלו הוצמדו בצו הבית המשותף, ובסעיף 13 לתקנון, לכל הדירות למעט יחידות שהוגדרו כחדרי טרנספורמציה.

4. סעיף 4 לתקנון מסדיר את היחסים בין בעלי הדיירות במבנים השונים, ובמסגרתו נקבע כדלהלן:

נציגות והפרדת הרכוש המשותף למבנים:

4.1 נקבע בזאת... כי כל מבנה ינוהל וית ויחזק בנפרד ע"י בעלי הדירות באותו מבנה וכל חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל מבנה ומבנה יהיו צמודים לדירות שבאותו מבנה בלבד.

4.2 בעלי הדירות בכל מבנה יקיימו אסיפה כללית נפרדת ויבחרו מתוכם נציגות שתנהל את הרכוש המשותף המוצמד לאותו מבנה...

4.3 הרכוש המשותף כמשמעו ב חוק, המשמש את כל הדירות בבית המשותף, שאינו נכלל בתחומי אחד המבנים או נמצא בתחום אחד המבנים אך משמש את כל בעלי הדירות בבית המשותף, יקרא להלן "הרכוש המשותף הכללי".

4.4 לבית המשותף תהי ה "נציגות על" שתהיה מורכבת מנציג של כל מבנה ומבנה. נציגות זו תהיה מוסמכת לה חליט בכל הנוגע לאחזקה תקינה, ניהול ושיפוץ הרכוש המשותף הכללי שבתחומי הבית המשותף שלא הוצמד לאחד המבנים...".

5. בנוסף, בסעיף 13.2 לתקנון נקבע, כי "נציגות העל", היא שתנהל את מתחם הבריכה.

6. התובעת הינה הנציגות של מבנה 1 של הבית המשותף [בניין 11 כפי שהתובעת מגדירה זאת].

7. הנתבעת, י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "דמרי") הינה חברה אשר השלימה את בניית הבית המשותף. יצוין, כי אמנם בתחילת ההליך נטען על ידי התובעת, כי דמרי הינה בעלת דירה בבית המשותף, אך בסופו של דבר נזנחה טענה זאת על ידי התובעת, ואין עוד מחלוקת כי דמרי אינה בעלת דירה בית המשותף.

8. נושא המחלוקת הינו חדר המצוי בקומת הקרקע בתחום מבנה 2 [בניין 12 כהגדרתו על ידי התובעת]. המדובר בחדר אשר תיאורו בתשריט "חדר כושר", והוא סומן בספרה "0", כרכוש משותף (להלן: "החדר"). חדרים כדוגמת חדר זה קיימים גם במבנים 1 ו-3 במיקומים דומים.

9. בכתב תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, היא טענה כי חדר זה אמור לשמש למלתחות, וכי דמרי מסיגה גבול ופועלת שלא בהתאם להתחייבותה עת היא משתמשת בו



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

למשרד מכירות. התובעת דרשה, על כן, כי יינתן צו כנגד דמרי לפנות את החדר, להכשירו ולרושמו כמלתחות, ולשלם לה דמי שכירות בגין התקופה בה נעשה שימוש על ידה בחדר זה, בסך של 30,000 ₪.

01. מנגד, בכתב הגנתה טענה הנתבעת, כי היא אינה עושה עוד שימוש בחדר, כי החדר מצוי בתחום מבנה 2 ולפיכך התובעת אינה זכאית לתבוע בגינו כלל, ומעל לכל טענה דמרי, כי התובעת אינה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.
11. ביום 29.11.11 התקיים דיון הוכחות ולאחריו סיכמו הצדדים בכתב.

ב. טענות הצדדים בסיכומיהם:

21. התובעת טוענת, כי מלכתחילה יועד החדר למלתחות גברים, ומפנה למכתבה של דמרי מיום 22.9.09 [נספח 1 לסיכומי התובעת]. כן מפנה התובעת להודאתה של דמרי במכתב הנ"ל, שלפיו היא השתמשה בחדר זה כמשרד מכירות עד סוף שנת 2009. בנוסף מפנה התובעת להתחייבותה של דמרי במכתב הנ"ל להכשיר את החדר למלתחות גברים. התובעת מוסיפה בעניין זה כי בפועל דמרי לא פנתה את החדר התובעת, ומפנה לכך שדמרי לא הציגה מסמך המעיד על פינוי החדר.
31. לטענת התובעת, אין ממש בדברי דמרי שלפיהם יש לקבל אישור מנציגות מבנה 2 [בניין 12] לדרישתה, שכן כל מה שהיא מבקשת הינו, כי דמרי תפנה את החדר.
41. לטענת התובעת, היא לא היתה ערה לשינוי שנעשה בתשריט הבית המשותף, אשר קבע כי החדר לא ישמש כמלתחות גברים אלא יוצמד למבנה 2 בלבד. התובעת אף מעלה חשש, כי מדובר בשינוי שבוצע שלא כדין, ומבהירה כי היא שוקלת נקיטת כל ההליכים המתאימים ופנייה לערכאה המוסמכת.
51. התובעת טוענת עוד, כי העדה מטעם דמרי התחמקה ממתן תשובות ברורות, ואמינותה מוטלת בספק. התובעת מפנה לסתירות שהתגלו, לטענתה, בדברי העדה.
61. התובעת מפנה גם לתצהירים השונים, מהם עולה, לטענתה, כי אכן דמרי משתמשת בחדר שלא כדין. התובעת טוענת כי לאור העובדה שהנתבעת נמנעה מלחקור את מצה ירי התובעת, יש לקבל תצהירי התובעת כעובדה מוגמרת.
71. לטענת התובעת, אין מקום לטענה כי התביעה אינה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין, שכן בעבר היא הגישה התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות באילת, ושם הומלץ וסוכם כי הדיון יתנהל בפני המפקח.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

81. התובעת ביקשה גם להביע מורת רוח מההתנהלות אשר לטענתה פגעה בה , והדגישה כי לו היתה מודעת לתשריט הבית המשותף מלכתחילה, היתה נחסכת התדיינות ממושכת אצל המפקח על רישום המקרקעין.
91. מן העבר השני , טוענת התובעת , כי יש לדחות התביעה כנגדה הן על הסף והן לגופה .
הנתבעת מפנה לסעיף 4 לתקנון, ממנו עולה לטענתה, כי לתובעת אין כלל זכויות בחדר .
הנתבעת מפנה גם לחקירת העדים מטעם התובעת , שהעידו כי חתמו על הסכמי המכר [נספח א' לתצהיר אי ריס דמרי], בהם נקבע כי לדמרי הזכות להוציא חלקים שונים מהרכוש המשותף . כן מפנה הנתבעת להסכם , וטוענת כי לא נקבע במסגרתו כי החדר ישמש דווקא למלחחות.
02. לטענת התובעת, אין כל יריבות בין התובעת לנתבעת בקשר לחדר , אין כל עילה, וממילא דין התביעה כנגדה להידחות.
12. הנתבעת מבקשת להוסיף, כי היא הפסיקה את השימוש בחדר ביום 31.12.09, ולא שילמה דמי שכירות בגין החדר . הנתבעת מפנה בעניין זה לתצהירה של איריס דמרי , אשר לטענתה, לא נסתר.
22. כן מוסיפה דמרי, כי היא נתנה הסכמתה לכך שהחדר ישמש כמלחחות ואף הודיעה בעבר כי היא מוכנה לעשות כן על חשבונה , ואולם נציגות מבנה 2 [בניין 12], אשר החדר בתחומה, אינה נותנת הסכמתה לכך.
32. לאור כל זאת מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה , ולחייב את התובעת בהוצאות ושכר טרחת עו"ד.

ג. דיון והכרעה:

42. בתחילתו של ההליך נוצר קושי להבין מדברי התובעת והסבריה , מהו החדר מושא המחלוקת ומהן טענותיה בעניין זה . כמו כן, לא הובררה עד תום עמדת התובעת ביחס לשאלה האם היא מוסמכת להגיש תביעה בעניין החדר, ומה היחס בינה לבין נציגות מבנה 2 [בניין 12]. חלק מקושי זה נבע מהחלטתה של התובעת שלא לשתף בהליך דנן את נציגות מבנה 2, חרף העובדה כי היתה ערה לחשיבות צירופה . קושי זה גרם להימשכות ההליך שלא לצורך, תוך שבתחילתו אכן ניתן היה לסבור כי התביעה מצויה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

52. לאחר בירור העובדות לאשורן , שמיעת העדים וקריאת סיכומי הצדדים , ולאחר שהתגלתה התמונה בשלמותה, המסקנה היחידה המתקבלת היא כי יש לסלק התביעה על הסף, וזאת ממספר נימוקים :

62. ראשית, נוכח הוראותיו הברורות של סעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 [להלן: **"החוק"**], המגדיר מיהם הזכאים להגיש תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין, וקובע כי :

ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח :

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72.

(2) נציגות הבית המשותף.

72. מאחר שהוכח בסופו של יום , כי דמרי אינה בעלת דירה בבית המשותף , ואינה מחזיקה עוד בחדר מושא התביעה [ר' עדות הגב' איריס דמרי בעמוד 3 שורות 73-70 לפרוטוקול, וכן עמוד 4 שורות 82-84, כן ר' נסח רישום מפנקס הבתים המשותפים], הרי שהיא אינה יכולה להיות צד לתביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין, וממילא הסכסוך דנן אינו אמור להתברר בפניו.

82. זאת ועוד : במסגרת הדיון התברר , כי בסעיף 4 לתקנון נקבע כי רכוש משותף המצוי בתחום מבנה מסוים, אשר לא נועד על פי התקנון לשמש את כל ב עלי הדירות [כמו למשל מתחם הבריכה], יוצמד לבעלי הדירות באותו מבנה וינוהל על ידי נציגות המבנה . לאור הוראה זו, וכפי שהתובעת עצמה מודה בסיכומיה, החדר מושא התביעה אינו שייך כלל לבעלי הדירות במבנה 1 [בניין 11], והתובעת, שהינה נציגות מבנה 1, אינה הנציגות הרלוונטית ביחס לחדר זה . בנסיבות אלו, אין התובעת זכאית להגיש התביעה לפניו החדר בפניו.

92. לא זו אף זו , מתברר כי עילתה של התביעה אינה במסגרת העילות המצויות במסגרת סמכותי העניינית.

03. סעיף 72 לחוק תוחם את סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין, כדלקמן :

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008...יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל די רה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או פני המפקח."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

13. על פי הסעיף, משתרעת סמכותו הייחודית של המפקח על נושאים המוסדרים בתקנון (או בסעיפים הספציפיים שקבע המחוקק), ובכל הנוגע לעילת הסגת הגבול, למפקח סמכות מקבילה לזו של בית משפט השלום. בתי המשפט השונים, שבו והדגישו כי יש ליתן פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל. פעם אחר פעם נקבע, כי אין להרחיב את סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, לדון בעילות מעבר לאלה שנקבעו בסעיף [ר' למשל הדיון בד"נ 20/73, **יעקב שמע' נ' נחמה סדובסקי**, פ"ד, כ"ח(1), 730, ע"א 458/69 **שליט נ. גולדברג**, פ"ד כד' (1), עמ' 231, 235; ע"א (ת"א) 664/71, **עורקבי ואח' נ. נקר**, פ"מ כרך עח', עמ' 130].
23. והנה, במקרה דנן, התברר כי טענת התובעת כנגד הנתבעת, מכוונת לדרישתה לרישום החדר כמלתחות לטובת כלל הבית המשותף, והיא מלינה על כך ש דמרי החליטה שלא לכלול את החדר ב "רכוש המשותף הכללי". נקל להבחין כי טענה זו, הינה, למעשה, תביעה בשם כל בעלי הדירות במבנה 1 לבעלות על החדר.
33. אין ספק, כי תביעה כזו לבעלות בחדר, אינה במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין.
43. מן המקובץ עולה, כי התביעה אינה במסגרת סמכותי העניינית. למען הסדר הטוב יצוין, כי שלא כפי שניתן היה להבין מדברי התובעת, בית המשפט לתביעות קטנות באילת [ת"ק 10-45304-05 **יפרח נ' י.ח דמרי** – החלטתו צורפה לכתב התביעה], לא המליץ לתובעת להגיש התביעה בעניין זה למפקח על רישום המקרקעין, ועל אחת כמה וכמה שלא העביר את התביעה. מפרוטוקול הדיון עולה, כי התובעת בחרה לחזור בה מהתביעה, ובעקבות זאת מחק בית המשפט את התביעה [ר' עמוד 2 לפרוטוקול].
53. על פי סעיף 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נימוק של חוסר סמכות מביא לדחיית התביעה, אלא אם כן מדובר במקרה שיש להעביר את העניין לבית המשפט המוסמך על פי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. יחד עם זאת, לאחר ששקלתי את הדברים, ונוכחתי כי לא ברור לגמרי מה מבקשת התובעת לכלול בתביעתה, ועל מנת ליתן לתובעת יומה בפני הערכאה המוסמכת, ומכח סמכותי בהתאם לסעיף 75 לחוק המקרקעין, אני קובע כי התביעה תסולק, אך לא תידחה, במובן זה שהתובעת תהא רשאית להגיש תביעותיה בפני הערכאה המוסמכת, ככל שתחפוץ לעשות כן.
63. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 2,000 ₪.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע

ניתן היום, ז' ניסן תשע"ג, 18 מרץ 2013, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין